

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falsificação de Papéis Públicos (art. 293 do CP)

Veja como o crime de “FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS” está tipificado no Código Penal:

Falsificação de papéis públicos Art. 293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: I – selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo; II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal; III - vale postal; IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público; V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável; VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Não há muito segredo.

Pune-se quem FALSIFICAR, FABRICAR ou ALTERAR alguns “PAPÉIS PÚBLICOS”, quais:

- *selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo.* Em suma, PAPEL destinado à arrecadação de tributo.
- *papel de crédito público que não seja moeda de curso legal.* São os Títulos da Dívida Pública.
- *vale postal.* Esse inciso foi revogado tacitamente pela Lei 6.538/76, que define o crime de falsificação de vale postal. Então, cuidado, falsificar vale postal não é crime de falsificação de papéis públicos.
- *cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público.* Papéis que comprovem o objeto empenhado (penhor) ou depósitos em poupança ou outro estabelecimento.
- *talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável.* Papéis relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável. *bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município.* Fiquem atentos nesse inciso. Há muitas questões usando esse inciso. Pune-se quem falsificar, fabricar ou alterar bilhete/passe/conhecimento de empresa de transporte administradas por entes de federativos. CUIDADO: essa empresa de transporte tem que ser administrada por Por Público.

IMPORTANTE. Para ser crime, a FALSIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO ou ALTERAÇÃO não pode ser GROSSEIRA, ou seja, tem que ser apta a “enganar” alguém.

Além disso, pune-se quem age com DOLO, ou seja, quem tenha a vontade livre e consciente de praticar as citadas condutas.

A consumação do crime se dá com a FALSIFICAÇÃO, a FABRICAÇÃO ou a ALTERAÇÃO, não precisa o agente criminoso tirar qualquer proveito.

Vamos continuar com as figuras típicas EQUIPARADAS:

Art. 293 - (...) § 1º Incorre na mesma pena quem: I – usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo; II – importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário; III – importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria: a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado; b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. (...) § 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

Vamos analisar cada FIGURAS EQUIPARADAS:

- Pune-se quem USAR, GUARDAR, POSSUIR ou DETER os “PAPÉIS PÚBLICOS” que foram FALSIFICADOS.
- Pune-se quem IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR, VENDER, TROCAR, CEDER, EMPRESTAR, GUARDAR, FORNECER OU RESTITUIR À CIRCULAÇÃO selo falsificado destinado a controle tributário.
- Pune quem IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR, VENDER, EXPOR À VENDA, MANTER EM DEPÓSITO, GUARDAR, TROCAR, CEDER, EMPRESTAR, FORNECER, PORTAR ou, de qualquer forma, UTILIZAR em proveito próprio ou alheio, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL, produto ou mercadoria: a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado; b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Ressalta-se que o § 5º EQUIPARA A ATIVIDADE COMERCIAL qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Veja jurisprudência recente do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 293, § 1º, III, “B”, DO CP. É dispensável a constituição definitiva do crédito tributário para que esteja consumado o crime previsto no art. 293, § 1º, III, “b”, do CP. Isso porque o referido delito possui natureza formal, de modo que já estará consumado quando o agente importar, exportar, adquirir, vender, expuser à venda, mantiver em depósito, guardar, trocar, ceder, emprestar, fornecer, portar ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria sem selo oficial. Não incide na hipótese, portanto, a Súmula Vinculante 24 do STF, segundo a qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Com efeito, conforme já pacificado pela jurisprudência do STJ, nos crimes tributários de natureza formal é desnecessário que o crédito tributário tenha sido definitivamente constituído para a instauração da persecução penal. Essa providência é imprescindível apenas para os crimes materiais contra a ordem tributária, pois, nestes, a supressão ou redução do tributo é elementar do tipo penal. REsp 1.332.401-ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/8/2014 (Informativo nº 546).

IMPORTANTE. Ressalto que se quem praticou tais condutas equiparadas foi a mesma que FALSIFICOU, pune-se somete a “falsificação”, sendo a conduta equiparada absorvida pela “falsificação”.

Para finalizar, vamos transcrever os demais parágrafos do tipo penal:

Art. 293 - (...) § 2º - Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 3º - Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. § 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

O § 2º pune quem **SUPRIMIR de PAPÉIS LEGÍTIMOS** com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Veja bem. Nesse caso o papéis é verdadeiro. Entretanto, foi **INUTILIZADO** por meio de um carimbo ou sinal. É punido quem **RETIRAR** esse carimbo ou sinal de inutilização com a finalidade de tornar o papel novamente utilizável. O § 3º pune a outra pessoa que **USA** esse papel.

Por fim, o § 4º pune quem **USA OU RESTITUI À CIRCULAÇÃO, EMBORA RECIBO DE BOA-FÉ** os papéis falsificados ou alterados; ou que tiveram sinal de inutilização suprimido.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS

Art. 293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

- I – selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;*
- II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;*
- III - vale postal;*
- IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;*
- V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;*
- VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município:*

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

- I – usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;*
- II – importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;*
- III – importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria:*

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.

§ 2º - Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 3º - Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

Pune-se quem FALSIFICAR, FABRICAR ou ALTERAR alguns “PAPÉIS PÚBLICOS”, quais:

- *selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo.* Em suma, PAPEL destinado à arrecadação de tributo.
- *papel de crédito público que não seja moeda de curso legal.* São os Títulos da Dívida Pública.
- *vale postal.* Esse inciso foi revogado tacitamente pela Lei 6.538/76, que define o crime de falsificação de vale postal. Então, cuidado, falsificar vale postal não é crime de falsificação de papéis públicos.
- *cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público.* Papéis que comprovem o objeto empenhado (penhor) ou depósitos em poupança ou outro estabelecimento.
- *talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável.* Papéis relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável.
- *bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município.* Fiquem atentos nesse inciso. Há muitas questões usando esse inciso. Pune-se quem falsificar, fabricar ou alterar bilhete/passe/conhecimento de empresa de transporte administradas por entes de federativos. CUIDADO: essa empresa de transporte tem que ser administrada por Por Público.

FIGURAS EQUIPARADAS:

- Pune-se quem USAR, GUARDAR, POSSUIR ou DETER os “PAPÉIS PÚBLICOS” que foram FALSIFICADOS.
- Pune-se quem IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR, VENDER, TROCAR, CEDER, EMPRESTAR, GUARDAR, FORNECER OU RESTITUIR À CIRCULAÇÃO selo falsificado destinado a controle tributário.
- Pune quem IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR, VENDER, EXPOR À VENDA, MANTER EM DEPÓSITO, GUARDAR, TROCAR, CEDER, EMPRESTAR, FORNECER, PORTAR ou, de qualquer forma, UTILIZAR em proveito próprio ou alheio, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL, produto ou mercadoria: a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado; b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Ressalta-se que o § 5º EQUIPARA A ATIVIDADE COMERCIAL qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

IMPORTANTE. Ressalto que se quem praticou tais condutas equiparadas foi a mesma que FALSIFICOU, pune-se somete a “falsificação”, sendo a conduta equiparada absorvida pela “falsificação”.

OUTRAS FIGURAS:

- O § 2º pune quem **RETIRAR** carimbo ou sinal de inutilização de papel legítimo com a finalidade de tornar o papel novamente utilizável. O § 3º pune a outra pessoa que **USA** esse papel.
- O § 4º pune quem **USA OU RESTITUI À CIRCULAÇÃO, EMBORA RECIBO DE BOA-FÉ** os papéis falsificados ou alterados; ou que tiveram sinal de inutilização suprimido.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
